

1011696-35.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Proteção de dados pessoais (LGPD)

Magistrado: ENIO JOSE HAUFFE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... nos casos de clonagem de cartão ou roubo de senhas. Destarte, pelo conjunto de elementos dados à cognição, constata-se que não houve falha nos sistemas de segurança do réu, mas erro induzido por terceiro, com o que se conclui pela ausência denexo causal entre conduta e dano e pela inviabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. Não havendo ilícito por parte da parte ré, não há, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, Sala 02, São Miguel Paulista - CEP 08040-000,

Fone: (11) 2763.1427, São Paulo-SP - E-mail: saomigueljec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1011696-35.2022.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Proteção de dados pessoais (LGPD)

Requerente:

MÁRCIA SOARES DA SILVA, CPF 03500027890

Requerido:

VIA PAGSEGURO INTERNET S/A (PAGBANK), CNPJ 08561701000101

Data da audiência:

25/11/2022 às 14:00h

Aos 25 de novembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Comarca de SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ENIO JOSE HAUFFE, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu a autora, acompanhada pelo Dr. Bruno Salvatori Paletta, OAB/SP 252.515 e compareceu a ré, representada por seu preposto, o Sr. Kauê Francisco Castelo Branco, RG. 34157596, acompanhado pela Dra. Érica Aparecida Gimenes, OAB/SP 143.477. Iniciados os trabalhos, renovada a conciliação, não houve acordo. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Declaro encerrada a instrução. Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. De início, indefiro o requerimento de trâmite em segredo de justiça porquanto ausentes quaisquer das hipóteses do art. 189 do CPC. De outro norte, a contradição indicada na contestação não impediu a parte ré de exercer o contraditório e a ampla defesa, refutando a pretensão autoral no mérito. Não há, pois, que se falar em inépcia da inicial. Por fim, a parte autora fundamentou sua pretensão em suposta falha de segurança do sistema operado pela parte ré, o que, por si só, já legitima esta última ao polo passivo da demanda. Rejeito, assim, as preliminares suscitadas em contestação. O pedido é improcedente. Ao que se deduz da inicial, a autora, em 07/05/2022, recebeu mensagens do número

de celular 11 - 95060-5383 se passando por sua filha. A pedido do terceiro, efetuou três transferências Pix para as pessoas de Cesar Henrique de Castro, no valor de R\$ 2.766,92, Nicolas Tadeu do Vale Rodrigues, no valor de R\$ 2.344,00, e Wellington Gonçalves da Silva, no valor de R\$ 2.998,00. Percebeu, depois, que havia caído em um golpe. Nota-se, pelo simples relato da parte autora, que a instituição financeira em nada contribuiu para com a fraude. Não há nenhum indício de falha na prestação do serviço. Pelo contrário: a própria demandante admite, na inicial, que efetuou as transferências para contas de pessoas diversas de sua filha, a pedido de um golpista. Inviável a aplicação da tese consagrada na súmula 479 do STJ no caso porque o delito em questão não se deu no âmbito de operações bancárias, como nos casos de clonagem de cartão ou roubo de senhas. Destarte, pelo conjunto de elementos dados à cognição, constata-se que não houve falha nos sistemas de segurança do réu, mas erro induzido por terceiro, com o que se conclui pela ausência de nexo causal entre conduta e dano e pela inviabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. Não havendo ilícito por parte da parte ré, não há, por consequência, que se falar em indenização por dano moral. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido. Sem custas, despesas ou honorários advocatícios nesta fase processual. Dez dias para interposição de recurso. Custas de preparo: R\$ (1% do valor da causa (no mínimo cinco UFESP's) somado a 4% da condenação ou do valor da causa quando não houver condenação (no mínimo mais cinco UFESP's, em qualquer caso) - guia GARE - código 230-6 - somado às despesas processuais de todos os serviços forenses eventualmente utilizados, recolhidas em guias próprias, de acordo com o Comunicado CG n. 1530/2021. Porte de remessa e retorno devido apenas na hipótese de envio de mídia ou documento físico ao Colégio Recursal. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. A parte poderá acompanhar o andamento do processo através da internet, no endereço eletrônico www.tjsp.jus.br. Nada mais. Lido e achado conforme. Este termo não contém nenhuma rasura. Eu, _____ (Jhenenfer Deysielle T. S. de Andrade), estagiária, subscrevo.

Requerente(s):

Adv. Requerente(s):

Requerido(s):

Adv. Requeridos(s):